

한국농어촌공사 감사

[통보]

제 목 전기공사 공사감독원 및 준공(기성)검사자 임명 소홀

해 당 부 서 ☆☆☆☆본부

조 치 부 서 ☆☆☆☆본부

내 용

1. 업무개요

☆☆☆☆본부에서는 지역주민 수요에 기반을 둔 복합 문화시설 조성을 통한 지역 ㉔㉔㉔ 활성화 및 주민 수요 맞춤형 여가공간 조성을 통해 주민복지혜택 증진을 도모하기 위하여 “(k)(k)(k) ①①①①①①①①사업 전기공사” 등 5개 공사에 대하여 계약을 체결하였고, 주요 계약내용은 [표 1]과 같다.

[표 1] ㉔㉔㉔㉔㉔㉔㉔사업 전기공사 계약현황

(단위: 천 원)

지구명(시설명)	사업명	착공일	준공일	계약금액	계약상대자	비 고

자료: ☆☆☆☆본부 제출 자료 재구성

2. 판단기준

「공사감독업무지침」 제4조(감독원 임면) 제1항에 따르면 소관부서장은 공감 소장 및 감독원을 임면하고, 다만, 기계, 전기, 건축, 수질, 환경 등 전문분야의 감독원 임면이 필요한 경우 해당 전문분야의 부서장과 협의하여 요청할 수 있으며,

「시설공사 검사업무처리지침」 제6조(검사자 임명)에 따르면 소관부서장¹⁾ 및 제8조의 검사부서는 검사(기성, 준공, 하자보수준공 등) 요청을 받았을 경우에는 검사원이 접수된 날로부터 3일 이내에 검사자²⁾를 임명하여야 하고, 제9조(검사자 임무)에 따라 검사자는 해당 공사 공사감독원, 계약상대자 또는 그 대리인 등을 참석하게 하여 계약서, 시방서, 설계서, 기타 관련 서류에 따라 검사를 하여야 한다.

그리고 같은 지침 제7조(감독과 검사의 겸직) 및 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제57조(감독과 검사직무의 겸직)에 따르면 해당 공사 감독의 직무를 수행하는 공사감독원은 검사의 직무를 겸직할 수 없으나 계약금액이 3억원 이하인 물품의 제조 또는 공사계약의 경우는 감독과 검사의 겸직이 가능하다고 되어 있다.

따라서 공사 시행부서는 전기공사의 감독원 임면이 필요한 경우 해당 전문분야의 부서장과 협의하여 요청할 수 있고, 기성 및 준공 검사요청을 받았을 경우 자격요건을 갖춘자를 준공검사로 임명하고 검사를 실시하여야 하며, 검사 인력 부족으로 인한 경우에는 해당 분야 공사감독원이 검사를 실시하여야 한다.

1) 「직제규정」에 따라 사업 시행계획 수립과 공사 시행 및 시설물관리 등 관련된 업무를 담당하는 부서의 장

2) 검사자는 공사에 직접 관여하지 않고 「건설기술진흥법 시행령」 제4조에 따른 중급기술자 이상의 자격요건을 갖춘 자 또는 정규직 입사 후 5년 이상 건설공사 업무를 수행한 자를 임명함

3. 감사결과 확인된 문제

그런데 ☆☆☆☆본부에서 시행한 “(k)(k)(k) ①①①①①①①①사업 전기공사” 등 5개 지구의 전기공사 공사감독원 및 준공(기성)검사자 현황을 확인한 결과 [표 2]와 같이 전기직렬이 아닌 토목 또는 건축 직렬을 공사감독원으로 임명하여 공사를 진행하였고, 기성 및 준공검사 시에도 전문분야 전기직렬의 검사자가 아닌 건축, 토목직렬의 검사자 또는 공사감독원이 검사를 실시하여 준공하였다.

[표 2] ①①①①①①①①사업 전기공사 공사감독 및 준공(기성)검사자 임명 현황

(단위: 천 원)

지구명(시설명)	검사 종류	검사일	공사감독	검사자	비 고

자료: ☆☆☆☆본부 제출 자료 재구성

그 결과 전기분야 전문자격 요건을 갖춘 자가 아닌 직원이 기성 및 준공검사를 실시함으로써 계약목적물이 설계서대로 적정하게 시공되었는지 검사하는 업무를 미흡하게 처리될 수 있고,

이로 인하여 부실시공, 하자 등이 발생할 수 있으며, 계약목적물의 하자 발생 시 공사 신뢰도가 저하될 우려가 있다.

4. 관련부서 의견

☆☆☆☆본부는 부서내에 건축 0인(4급 0명), 전기 0인(4급 0명, 5급 0명), 기계 0인(4급 0명, 6급 0명)이 재직 중인 상황으로, 1인당 담당 업무가 과중하여

불가피하게 전문분야 공사금액이 작은 경우 별도로 전문분야 공사감독을 임명하지 않고 총괄감독이 일괄적으로 관리하도록 하였으나, 향후에는 가능한 전문분야 공사감독을 임명하고 검사업무도 전문분야 직원이 실시하도록 조치할 계획이라고 답변하였다.

조치할 사항: 통보

사장(☆☆☆☆본부장)은 ㉠㉠㉠㉠㉠㉠㉠사업 등 전기공사의 공사감독원을 「공사감독 업무지침」에 따라 전문자격을 갖춘 자로 임명하고, 기성 및 준공검사를 실시할 경우 「시설공사 검사업무처리지침」에 따라 전기분야 전문가가 검사를 실시할 수 있도록 대책을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(통보)